

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД**

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (ч. 1 ст. 107 Закона № 44-ФЗ)

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут:

- **дисциплинарную,**
- **гражданско-правовую,**
- **административную,**
- **уголовную ответственность**

в соответствии с законодательством Российской Федерации

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - меры , применяемые администрацией учреждения, предприятия к сотруднику (работнику) в связи с совершением им правонарушением в соответствии с ТК РФ (**замечание, выговор, увольнение**)

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — применение к правонарушителю установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него невыгодные последствия имущественного характера (возмещение убытков, уплату неустойки, возмещение вреда)- **материальная ответственность**

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- ответственность гражданина или должностного лица перед государством (в лице полномочного административного органа) за **правонарушение** (противоправное, виновное действие (бездействие)), **обладающее меньшей степенью общественной опасности по сравнению с преступлением,) (КоАП РФ)**

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ —меры, применяемые государственными органами к лицу в связи с совершением им **преступления (УК РФ)**

РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Административной ответственности подлежит **должностное лицо** в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (ст. 2.4. КоАП)



Должностные лица



- **Лицо, постоянно, временно** или в соответствии со специальными полномочиями **осуществляющее функции представителя власти**, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно **лицо, выполняющее организационно-распорядительные** или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях (**руководители**).
- **Лица, осуществляющие функции члена комиссии** по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, **контрактные управляющие, работник контрактной службы**

Принцип ответственности за результат (ч.2 ст. 12 Закона № 44-ФЗ)

Должностные лица заказчиков несут **персональную ответственность** за соблюдение требований, установленных **законодательством** Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, в т.ч. **субъекта РФ, ОМС**

При централизации закупок ответственность контрактного управляющего, контрактной службы в пределах осуществляемых ими полномочий (ч. 5 ст. 38 Закона № 44-ФЗ)

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за **осуществление закупки** или нескольких закупок, **включая исполнение каждого контракта** (ч. 1 ст. 38 Закона № 44-ФЗ)

ИСКЛЮЧЕНИЕ:

- разработка описания объекта закупки (п/п «е» п. 2 ч. 14 Типового регламента работы КС);
- проведение экспертизы (п/п «г» п. 3 ч.14)
- оплата контракта, возврат обеспечения заявки, исполнения контракта (п/п «б» п. 3, п. 8, 9 ч.14)

ЗАКАЗЧИК (РУКОВОДИТЕЛЬ)

Ответственность за действия специализированной организации (ч.4 ст. 40 Закона № 44-ФЗ)

Заказчик несет **солидарную ответственность** за вред, причиненный физическому лицу или юридическому лицу в результате **незаконных действий** (бездействия) **специализированной организации**, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и связанных с определением поставщика (подрядчика, исполнителя)



Руководитель, лицо, принявшее решение о заключении контракта со специализированной организацией (заключившее контракт)

Ответственность солидарная (от франц. solidarite - общность) - совместная ответственность группы лиц, принявших на себя обязательства

*Правило взаиморасчетов заключается в том, что солидарный должник, исполнивший обязательство, вправе переложить исполнение на других содолжников в **равном размере** за вычетом доли, причитающейся на него.*

*При совместном причинении вреда **доли сопричинителей вреда определяются в соответствии со степенью вины каждого из них.** (ст. 325 ГК РФ)*

Отдельные случаи ответственности должностных лиц, предусмотренные Законом № 44-ФЗ

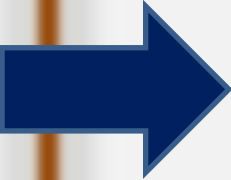
С 01.01.2015

- В случае признания **планируемой** закупки **необоснованной** органы контроля, выдают предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок **и привлекают к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях** требований Закона № 44-ФЗ, в порядке, установленном КоАП (ч. 6 ст. 18 Закона № 44-ФЗ)



Административный штраф
- денежное взыскание,
выраженное в рублях

- **Обеспечение сохранности конвертов с заявками,** защищенности, неприкосновенности и конфиденциальности поданных в форме электронного документа заявок на участие **в запросе котировок . рассмотрение содержания заявок** на участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками



Ответственность,
предусмотренная
законодательством Российской Федерации

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ КОАП РФ, ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ



Порядок применения норм КоАП в случае выявления с 01.01.2014 г. нарушений Федерального закона № 94-ФЗ

Ранее действовавшие составы административных правонарушений за нарушение законодательства РФ о размещении заказов в большинстве случаев НЕ БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ С 01.01.2014 г., а БЫЛА ИЗМЕНЕНА РЕДАКЦИЯ УКАЗАННЫХ СОСТАВОВ

Положения п. 5 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ (о прекращении производства по делу об админ. правонарушении в связи с принятием закона, отменяющего адм. ответственность, к заказчикам, нарушившим 94-ФЗ в 2013 году, не применяются



Письмо ФАС от 23.01.2014 № ИА/2111/14.

Дела, начатые до 01.01.2014 рассматриваются по КоАП РФ в редакции до 01.01.2014

!!! Установление размера штрафа с учетом ч.2 ст. 1.7 КоАП РФ (в меньшем размере по КоАП РФ в редакции после 01.01.2014)

Давность привлечения к административной ответственности – ст. 4.5 КоАП

Постановление по делу об административном правонарушении **не может быть вынесено по истечении (ч.1 ст. 4.5)**

- **2 месяцев** со дня совершения административного правонарушения за нарушение антимонопольного законодательства, законодательства об энергосбережении, о контрактной системе (по делу рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев)

- **2 лет** со дня совершения административного правонарушения за нарушение бюджетного законодательства РФ,

- **6 лет** со дня совершения административного правонарушения за нарушение законодательства РФ о противодействии коррупции

За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности **не позднее 1 года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения (ч.3 ст. 4.5)**

Органы, уполномоченные на рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере закупок

Контрольные органы

ФАС

УФАС

Органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

~~Органы местного самоуправления~~

Ответственность заказчика и контрактного управляющего (работника контрактной службы)



Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (статья 7.29 КоАП)

- Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе **решения о закупке** товаров, работ, услуг, в т.ч. у **единственного поставщика** (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований Закона № 44-ФЗ (п. 1)

 **30 000 руб.**

- Принятие решения о **проведении конкурса с ограниченным участием**, закрытого конкурса с ограниченным участием... в случаях, не предусмотренных Законом № 44-ФЗ или **нарушение порядка и сроков направления в контрольный орган**, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну, информации и документов для согласования применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), **возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)**

 **50 000 руб.**

- Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг, в т.ч. у **единственного поставщика** (подрядчика, исполнителя), в **случае, если закупка должна осуществляться путем проведения конкурса или аукциона**

 **50 000 руб.**

- Принятие должностным лицом заказчика, уполномоченного органа **решения о размещении оборонного заказа путем проведения закрытых торгов без согласования** с контрольным органом в либо принятие решения о размещении оборонного заказа **путем проведения закрытых торгов на условиях, отличных от условий, согласованных с контрольным органом**

 **от 30 000 до 50 000 руб.**

Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа (статья 7.29.1. КоАП)

- Нарушение должностным лицом государственного заказчика **порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта по государственному оборонному заказу** при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов (ч.1)

 **от 30 000 до 50 000 руб.**

- Нарушение должностным лицом государственного заказчика **порядка определения цены государственного контракта** при размещении государственного оборонного заказа у **единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)** (ч.2)

 **от 30 000 до 50 000 руб.**

Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (статья 7.30, 7.32.1 КоАП)

- **Нарушение** должностным лицом заказчика, уполномоченного органа **сроков размещения заказов** на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг **по государственному оборонному заказу**, установленных Правительством РФ в соответствии с законодательством РФ о государственном оборонном заказе (п. 15 ст. 7.30)

 **от 30 000 до 50 000 руб.**

- Нарушение должностным лицом государственного заказчика **срока и порядка оплаты** товаров (работ, услуг) для государственных нужд по государственному оборонному заказу, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования (ст. 7.32.1)

Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (статья 7.30 КоАП)

- **Нарушение** должностным лицом заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организацией **сроков размещения** в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом № 44-ФЗ при проведении конкурса, аукциона не более, чем на 2 р. дня (п. 1)

То же, но более чем на 2 р.д. (п. 1.1)

Должностное лицо (КУ) – 30 000 руб.
Юридическое лицо – 100 000 руб.

Должностное лицо (КУ) - 5 000 руб.
Юридическое лицо – 15 000 руб.

- **Нарушение...сроков размещения** в ЕИС документов ...при проведении запроса котировок, **запроса предложений**, осуществлении закупки **у единственного поставщика** (подрядчика, исполнителя) не более чем на 1 р.д. (п. 1.2)

То же, но более чем на 1 р.д. (п. 1.3.)

Должностное лицо (КУ) – 15 000 руб.
Юридическое лицо – 50 000 руб.

Должностное лицо (КУ) - 3 000 руб.
Юридическое лицо – 10 000 руб.

- **Размещение** должностным лицом заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организацией в ЕИС или **направление оператору ЭП информации и документов, с нарушением требований Закона № 44-ФЗ**

либо нарушение указанными лицами

- **порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе (закрытый аукцион),**
 - **порядка разъяснения положений такой документации,**
 - **порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений.**
- (1.4)

 **Должностное лицо (КУ) - 15 000 руб.**
Юридическое лицо – 50 000 руб.

- **Неразмещение** должностным лицом заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организацией в ЕИС **информации и документов, размещение которых предусмотрено Законом № 44-ФЗ (п. 3)**

Должностное лицо (КУ) - 50 000 руб.
Юридическое лицо – 500 000 руб.

- Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении **товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований...** места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, информации, работам, услугам при условии, **если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки**, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ



или включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой (п. 4.1)

Должностное лицо (Заказчик) – 1% Н(м)ЦК, цены контракта с ед. поставщиком, но не менее 10 000 руб. и не более 50 000 руб.

- **Установление** не предусмотренных Законом № 44-ФЗ (п.4)
- порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений,
 - требований к участникам закупки,
 - требований к размеру обеспечения заявок, размеру и способам обеспечения исполнения контракта
- **Установление требования о представлении** участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) **не предусмотренных** Законом № 44-ФЗ информации и документов

Должностное лицо (КУ, Заказчик) – 1% Н(м)ЦК, цены контракта с ед. поставщиком, но не менее 5 000 руб. и не более 30 000 руб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (статья 7.30 КоАП)

- Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, **определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных** Законом № 44-ФЗ, за искл. случаев п.4 и 4.1 (п.4.2)



Должностное лицо (Заказчик КУ по ЗК) – 3 000 руб.

- Сокращение **сроков подачи заявок** на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ, или **нарушение порядка и сроков отмены** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (п.8)



Должностное лицо (КУ, Заказчик) – 30 000 руб.

- **Осуществление закупок** товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СМП, СОНО в размере менее размера, предусмотренного Законом № 44-ФЗ (п.11)

Должностное лицо (КУ, Заказчик) – 50 000 руб.

Временем совершения административного правонарушения по осуществлению закупок у СМП, СОНО является **дата окончания календарного года**

- Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, **не соответствующих требованиям их энергетической эффективности** (ч. 11 ст. 9.16)

Должностное лицо (Заказчик) – 30 000 руб.

Юридическое лицо – 100 000 руб.



Ответственность за нарушение порядка и срока возврата обеспечения заявки

При проведении электронных аукционов (ч.11 ст. 44 Закона № 44-ФЗ)



Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет для учета денежных средств

При проведении конкурсов и закрытого аукциона (ч.11 ст. 44 Закона № 44-ФЗ)



ЗАКАЗЧИК (РУКОВОДИТЕЛЬ)

П.1 и 2 статьи 7.31.1 КоАП

Нарушение должностным лицом заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, оператором электронной площадки установленных Законом № 44-ФЗ **порядка и (или) сроков возврата денежных средств**, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Не более чем на 3 р.д.



**Должностное лицо - 5 000 руб.
Юридическое лицо – 30 000 руб.**

Более чем на 3 р.д.



**Должностное лицо - 15 000 руб.
Юридическое лицо – 90 000 руб.**

В случае просрочки исполнения заказчиком или оператором ЭП обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования

Пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено (ч. 29 ст. 44 Закона № 44-ФЗ)

Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (статья 7.31. КоАП РФ)

- Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (п.1)

 **Должностное лицо – 50 000 руб.**

- Ненаправление, несвоевременное направление в контрольный орган, **информации, подлежащей включению в РНП,**
- или **непредставление, несвоевременное** представление в органы, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие гос. тайну, **информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов** (если направление таких документов является обязательными в соответствии с Законом № 44-ФЗ)
- или **представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию** (п. 2)

 **Должностное лицо (КУ) – 20 000 руб.**

Нарушение порядка заключения, изменения контракта (статья 7.32. КоАП РФ)

- Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт (ч. 1)

**Должностное лицо (КУ, Заказчик)
– 1% Н(м)ЦК, но не менее 5 000
руб. и не более 30 000 руб.**

**Юридическое лицо - 1% Н(м)ЦК,
но не менее 50 000 руб. и не
более 300 000 руб.**

То же, но

если такое нарушение привело к **дополнительному расходованию бюджетных средств** или **уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг** (ч.2)

**Должностное лицо, юридическое
лицо - в размере двукратного
размера дополнительно
израсходованных бюджетных
средств или цен товаров, работ,
услуг, количество, объем которых
уменьшены и которые явились
предметом административного
правонарушения**

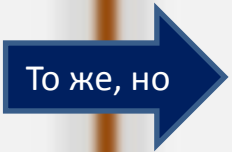
Нарушение порядка заключения, изменения контракта (статья 7.32. КоАП РФ)

- Нарушение **сроков заключения** контракта или уклонение от заключения контракта (ч. 3)

 **Должностное лицо (КУ, Заказчик)**
–50 000 руб.

- **Изменение условий контракта**, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена Законом № 44-ФЗ (п. 4)

 **Должностное лицо (КУ, Заказчик)**
–20 000 руб.
Юридическое лицо – 200 000 руб.

 То же, но

- Нарушение **порядка расторжения** контракта в случае **одностороннего отказа** от исполнения контракта (п.6)

 **Должностное лицо (КУ, Заказчик)**
–50 000 руб.
Юридическое лицо – 200 000 руб.

- если такое изменение привело к **дополнительному расходованию бюджетных средств** или **уменьшению количества** поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг (п.5)

 **Должностное лицо, юридическое лицо**
- в **размере двукратного размера дополнительно израсходованных бюджетных средств** или **цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых уменьшены** и которые явились предметом административного правонарушения

Ответственность членов комиссии по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков)



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ (статья 7.30 КоАП)

- **Отклонение заявки** на участие в конкурсе, **отказ в допуске** к участию в аукционе, признание заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям документации, **отстранение участника** закупки от участия в конкурсе, аукционе **по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ**,
- **Признание заявки** на участие в конкурсе **надлежащей, соответствующей** требованиям документации, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, **должно быть отказано в допуске** к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства РФ,
- **или нарушение порядка вскрытия конвертов** с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) **открытия доступа** к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, **нарушение порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений** участников закупки, установленного конкурсной документацией (п. 2)

 **Должностное лицо – 1% Н(м)ЦК, но не менее 5 000 руб. и не более 30 000 руб.**

- **Признание победителя** определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с **нарушением требований** Закона № 44-ФЗ (п. 7)

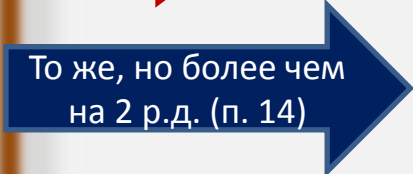
 **Должностное лицо – 50 000 руб.**

- Нарушение требований к **содержанию протокола**, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (п. 2.1)

 **Должностное лицо - 10 000 руб.**

- **Нарушение сроков**, предусмотренных Законом № 44-ФЗ **для подписания протоколов** при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, не более чем на 2 р.д. (п. 13)

 **Должностное лицо - 3 000 руб.**

 То же, но более чем на 2 р.д. (п. 14)

Должностное лицо - 30 000 руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ (статья 7.30 КоАП)

Нарушения комиссии при проведении запроса котировок, запроса предложений

- Отклонение заявки на участие в запросе котировок, **отстранение участника закупки от участия в запросе предложений по основаниям, не предусмотренным Законом № 44-ФЗ, признание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса предложений в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, (п.6)**
- или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, запросе предложений, с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, окончательным предложениям, **нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений (п.6)**



**Должностное лицо – 5% Н(м)ЦК,
но не более 30 000 руб.**



Ответственность оператора электронной площадки

The screenshot shows the Sberbank-ACT Automated Trading System (Автоматизированная Система Торгов) website. The header features the Sberbank-ACT logo and navigation links: Главная, Аукционы, Реестры, Участникам, О компании, and Пресс-релизы. A vertical sidebar on the left is labeled "государственных заказчиков". The main content area is titled "Единая электронная торговая площадка" and includes three clock icons for Moscow, Kaliningrad, and Yekaterinburg. A yellow banner reads "Внимание! 42 новых аукционов". Below this are buttons for "Закупка" and "Реализация". A navigation bar contains links for "Торги", "Заказчикам", "Поставщикам", "Партнерам", "Компания", and "Контакты". A summary box states: "Всего объявлено 13 385 процедур на общую сумму 102 456 937 271 руб.". At the bottom, there is a search bar with the placeholder "Введите ключевое слово" and a "Найти аукцион" button, along with a link for "Развернутый поиск".

The screenshot shows the RTS TENDER website, an electronic trading platform. The header includes the RTS TENDER logo, the text "ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ", a phone number "8-800-500-7-500" (free in Russia), and the email "info@rts-tender.ru". A date stamp "29.10.2011 12:00" is visible. The main content area is titled "ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА «ГОСЗАКУПКИ» ЭТП ММВБ". A sidebar on the left has a "Главная" link and a "ПОИСК ПО" section. The main navigation bar includes links for "Главная", "Вход на ЭТП", "Регистрация", "Контракты", "Поиск Торгов", and "Кредитование". A large green banner at the bottom features the Sofrino Bank logo and the text "БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ". A "Новости" section on the right lists recent updates with dates and times.

Нарушение оператором ЭП порядка проведения ЭА, а также порядка аккредитации участника ЭА	Ч. 10 ст.7.30.	300 000 руб.	Юридическое лицо
Нарушение оператором ЭП порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не более чем на три рабочих дня более чем на три рабочих дня	Ст. 7.31.1.	5 000 руб.	Должностное лицо
		30 000 руб.	Юридическое лицо
		15 000 руб.	Должностное лицо
		90 000 руб.	Юридическое лицо
Нарушение оператором ЭП порядка и (или) сроков блокирования, прекращения блокирования операций по счету участника электронного аукциона для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах	Ст. 7.31.1.	15 000 руб.	Юридическое лицо
Нарушение оператором ЭП порядка ведения реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке	Ст. 7.31.1.	15 000 руб.	Юридическое лицо
Нарушение оператором ЭП правил документооборота при проведении ЭА, а также порядка и (или) сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений, проектов контрактов	Ст. 7.31.1.	15 000 руб.	Юридическое лицо
Разглашение оператором ЭП должностным лицом оператора ЭП информации об участнике ЭА до подведения результатов электронного аукциона	Ст. 7.31.1.	50 000 руб.	Должностное лицо
		250 000 руб.	Юридическое лицо
Невыполнение оператором ЭП в установленный срок законного предписания, требования контрольного органа	Ч.7 ст. 19.5	50 000 руб.	Должностное лицо
		500 000 руб.	Юридическое лицо

Ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний, непредставление сведений в контрольный орган

Невыполнение должностным лицом заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором ЭП, специализированной организацией **в установленный срок предписания контролирующего органа или его территориального органа (ч.7 ст.19.5)**



**Должностное лицо (КУ, Заказчик)
–50 000 руб.**

Юридическое лицо – 500 000 руб.

Непредставление информации или представление заведомо недостоверной информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд **(ст.19.7.2)**



**Должностное лицо (КУ, Заказчик)
–15 000 руб.**

Юридическое лицо – 100 000 руб.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ
БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РФ И УГОЛОВНЫМ
КОДЕКСОМ РФ**

Бюджетный кодекс РФ

Нецелевое использование бюджетных средств (ст.306.4 БК РФ)

- Направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, **бюджетной сметой, договором** (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств

на **должностных лиц** в размере **от 20 000 до 50 000 руб.** (или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет),
на **юридические лица** - от 5 до 25% суммы средств, полученных из бюджета (ст.15.14. КоАП)

меры,
предусмотренные
Уголовным
кодексом РФ (при
наличии состава
преступления)

Статья 285.1 УК РФ

Меры уголовной ответственности, установленные Уголовным кодексом Российской Федерации

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности Статья 183.

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Глава 30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов

Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений

Статья 286. Превышение должностных полномочий

Статья 288. Присвоение полномочий должностного лица

Статья 290. Получение взятки

Статья 292. Служебный подлог

Статья 293. Халатность

Нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ)

- **Расходование бюджетных средств** должностным лицом **получателя бюджетных средств** на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, **сметой доходов и расходов** либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере

- штраф в размере 100-300 тыс.руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 1- 2 года,
- принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового,
- арест на срок до 6 месяцев,
- лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

- штраф в размере 200-500 тыс.руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 1-3 года
- принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового
- лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового

*Крупный размер - сумма бюджетных средств, превышающая 1 млн. 500 тыс.руб.,
особо крупный размер – сумма бюджетных средств, превышающая 7 млн. 500 тыс.руб.*

Уголовный кодекс РФ

Халатность (статья 293 УК РФ)

➤ **Неисполнение** **или**
ненадлежащее **исполнение**
должностным лицом своих
обязанностей вследствие
недобросовестного **или**
небрежного отношения к службе,
если это повлекло причинение
крупного ущерба **или**
существенное нарушение прав и
законных интересов граждан **или**
организаций **либо** охраняемых
законом интересов общества **или**
государства (часть 1 ст. 293)

- 
- штраф в размере до 120 тыс.руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года,
 - обязательные работы на срок до 360 часов,
 - исправительные работы на срок до 1 года,
 - арест на срок до 3 месяцев

Крупный размер ущерба в настоящей статье - ущерб, сумма которого превышает 1 млн. 500 тыс.руб